

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001239

Tocache, 17 MAR 2023

VISTO:

El Memorando N° 134-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 13 de marzo del 2023, así como el Informe N° 035-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE.303/UGAR/RRHH, el Informe N° 002-2023-GRSM-DRE/DO.OO/PER/ASIS, el Informe N° 0004-2023-GRSM-DRE/DO.OO. UE-303/ESC, la Resolución Directoral N° 000095-2023 y la Resolución Directoral N° 001833-2022:

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 001833, de fecha 13 de julio del 2023, se resuelve en el ARTICULO 1°.- IMPONER Sanción Administrativa Disciplinaria de CESE TEMPORAL DE 2 MESES sin goce de remuneración al profesor **Willian LLATANCE SALAZAR**, director de la Institución Educativa N° 0192, DEL Caserío San Miguel del Porvenir, distrito y provincia de Tocache, Región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión, su Deber (NO ha cumplido en forma eficaz su asistencia a la Institución Educativa, los días 17 y 25 de marzo, 13 de abril, 02 y 09 de mayo del 2022, por lo tanto, incumpliendo sus funciones como docente, así como en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe acto motivado;

Que, mediante Notificación N° 050-2022, recepcionado el 19 de julio del 2022 por doña Judith LLATANCE SALAZAR (Hermana del servidor), se comunica que mediante R.D N° 001833-2022 se impone sanción administrativa disciplinaria de cese temporal de 2 meses sin goce de remuneraciones al profesor **Willian LLATANCE SALAZAR**, con vigencia: Desde el 23/07/2022 Hasta el 19/09/2022;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 000095, de fecha 13 de enero del 2023, se resuelve en el ARTICULO 1.- IMPONER la sanción administrativa disciplinaria de DESTITUCIÓN del cargo sin goce de remuneraciones al Prof. **WILLIAN LLATANCE SALAZAR**, docente de la Institución Educativa N° 0192, El Porvenir, Provincia de Tocache, Región San Martín; por haber recaído la sentencia mediante Resolución TRECE- sentencia de fecha 17/01/2022 y habiendo adjuntado el OFICIO N° 498-2022JPCST.MC.JJ-EXP00498-2014-1-2205-JR-PE-01.JUANJUI, emitido por la Sala Mixta descentralizada y Penal de apelaciones Mariscal Cáceres – Juanjui, y ejecutoria y ejecutoriada y en aplicación de lo dispuesto en el artículo .84 del D.S.N° 004-2013-ED y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe;

Que, mediante Notificación N° 013-2022, recepcionado el 19 de enero del 2023 por doña Nancy RIVERA PEÑA (Madre del hijo del servidor), se comunica que mediante R.D N° 0095-2023 se impone sanción administrativa disciplinaria de destitución del cargo sin goce de remuneraciones al profesor **Willian LLATANCE SALAZAR**, con vigencia: A partir del 20.01.2023;



001239

Que, con Informe N° 0004-2023-GRSM-DRE/DO-OO.UE-303/ESC, de fecha 25 de enero del 2023, la Responsable de Escalafón, remite informe indicando que para dar trámite a la solicitud de CTS de don **Willian LLATANCE SALAZAR**, teniendo conocimiento de que el profesor no asistió a su centro de labores después de su sanción, no se puede generar la información para su compensación de tiempo de servicio, por lo que, sugiere que se remita la resolución de los meses y días dejado de laborar, para poder atender lo solicitado por el ex docente ;

Que, mediante Informe N° 002-2023-GRSM-DRE/DO-OO/PER/ASIS, de fecha 07 de febrero del 2023, la Responsable de Modulo de Asistencia, hace de conocimiento que no existe reporte de asistencia y permanencia de don **Willian LLATANCE SALAZAR**, profesor de la I.E. N° 0192 de la provincia de Tocache, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre, diciembre (2022) y enero (2023);

Que, por medio del Informe N° 035-2023-GRSM-DRE/OO.UE.303/UGA/RR. HH, de fecha 08 de febrero del 2023, la Especialista de Recursos Humanos hace presente que revisando el reporte de asistencia se advierte que el profesor **Willian LLATANCE SALAZAR**, no laboro en la I.E. N° 0192, desde el 20/09/2022 hasta el 19/01/2023. Sugiere emitir un acto resolutivo indicando que el profesor Willian LLATANCE SALAZAR, desde el 20/09/2022 hasta el 19/01/2023, no realizo trabajo efectivo en la I.E. N° 0192, con la finalidad de contarse como tiempo de servicio.

Que, en atención a lo anterior, es el preciso indicar que el pago de las remuneraciones en el sector público, el literal d) de la tercera Disposición transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema nacional de Presupuesto (en adelante, LGSNP), establece lo siguiente: *"el pago de remuneraciones solo corresponde como contraposición por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de Ley expresa en contrario o por aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo o la normatividad vigente, el pago de remuneraciones por los días no laborados. Así mismo quedó prohibido autorizar o efectuar adelantos con cargo a remuneraciones, bonificaciones, pensiones o por compensación por tiempo de servicios (...)."*

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y su modificatoria Ley 31451 Ley que Revaloriza la Carrera Docente, Sobre la Compensación de Tiempo de Servicios, señala "el profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su remuneración íntegra mensual (RIM), por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales";

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 13 de abril del 2022 la Ley N° 31451 Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio; que en artículo 2, modificación del artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactada en los siguientes términos:

"Artículo 63°. Compensación por tiempo de servicios El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su remuneración íntegra mensual (RIM), por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales. Asimismo, El pago de la CTS, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 29944, se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Profesores que cesen en el año fiscal 2022, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022.
 - 20% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Profesores que cesen en el año fiscal 2023, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 70% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Para los profesores que cesan a partir del año fiscal 2024, el pago de la CTS se efectúa a razón del 100%, al momento del cese.

CC1239

Que, de acuerdo a lo señalado, es preciso indicar que el docente **Willian LLATANCE SALAZAR**, por razones particulares no laboro para la Institución Educativa 0192, adscrita a la UGEL-Tocache desde el 20/09/2022 hasta el 19/01/2023, lo que no contabiliza para su tiempo de servicio;

Que, con Memorando N° 134-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 13 de marzo del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza proyectar resolución de reconocimiento de tiempo no laborado de don **Willian LLATANCE SALAZAR**, como docente de la I.E. N° 0192, distrito y provincia de Tocache, a partir del 20/09/2022 hasta el 19/01/2023;

En virtud lo expuesto.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DECLARAR que no suma al tiempo de servicios el periodo contado desde el 20/09/2022 hasta el 19/01/2023, dado que se determinó que don **Willian LLATANCE SALAZAR**, identificado con DNI N° 01002613, por razones particulares no laboro para la Institución Educativa 0192, código de plaza: 1126113111C2, Nivel Primaria, adscrita a la UGEL-Tocache.

ARTICULO 2°.- DISPONER que la presente resolución se anotara en el escalafón del profesor **Willian LLATANCE SALAZAR**, a fin de contabilizar el tiempo de servicios, a efecto de proceder con su renuncia y proceder con la liquidación de la CTS.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar al interesado de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/DUGEL
JEVGJO
SVYA/E-RR.HH.
SVTMTA